



PUTUSAN

Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANTON RANO SIHONTANG**, bertempat tinggal di Desa Perbo, RT 000, RW 000, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **SAMERI**, bertempat tinggal di Desa Talang Pasak, RT 000, RW 000, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. **RADIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Air Kotok, RT 000, RW 000, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. **ANANG BASTARI**, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, RT 000, RW 000, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. **HASANAL**, bertempat tinggal di Desa Air Kotok, RT 000, RW 000, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. **HOKI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Desa Air Kotok, RT 000, RW 000, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. **MIRTO**, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga Lama, RT 000, RW 000, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 - Dr. (C). Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IP & Partners (IP Law Group Indonesian), beralamat di Jalan Merapi Raya, Nomor 02, Panorama, RT 009, RW 003, Lantai III, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2025, dan

- Dr. (C). Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me., Advokat pada Kantor Hukum IP & Partners (IP Law Group Indonesian), beralamat di Jalan Merapi Raya, Nomor 02, Panorama, RT 009, RW 003, Lantai III, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2025;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT RIAU AGRINDO AGUNG (PT RAA), yang diwakili oleh Direktur, Lina, berkedudukan di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melly Carolina Bangun, S.H., dan kawan-kawan, Para *Legal* PT Riau Agrindo Agung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2025;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat putus karena putusan pengadilan;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penggugat I (Anton Rano Sihontang) sebesar Rp71.265.925,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- b) Penggugat II (Sameri) sebesar Rp61.547.845,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- c) Penggugat III (Radiyanto) sebesar Rp61.547.845,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- d) Penggugat IV (Anang Bastari) sebesar Rp45.351.044,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);
- e) Penggugat V (Hasanal) sebesar Rp61.547.845,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- f) Penggugat VI (Hoki Wahyudi) sebesar Rp45.351.044,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);
- g) Penggugat VII (Mirto) sebesar Rp22.675.522,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Dengan total keseluruhan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat (Penggugat I + Penggugat II + Penggugat III + Penggugat IV + Penggugat V + Penggugat VI + Penggugat VII) sebesar Rp369.287.100,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah terhadap Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII), total keseluruhan sebesar Rp1.610.437,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Keterangan Bekerja dengan kriteria baik kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar upah terakhir Para Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bgl., tanggal 26 November 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 26 November 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bgl., tanggal 26 November 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) putus karena putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Penggugat I (Anton Rano Sihontang) sebesar Rp71.265.925,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - b) Penggugat II (Sameri) sebesar Rp61.547.845,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - c) Penggugat III (Radyanto) sebesar Rp61.547.845,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - d) Penggugat IV (Anang Bastari) sebesar Rp45.351.044,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);
 - e) Penggugat V (Hasanal) sebesar Rp61.547.845,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - f) Penggugat VI (Hoki Wahyudi) sebesar Rp45.351.044,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);
 - g) Penggugat VII (Mirto) sebesar Rp22.675.522,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Dengan total keseluruhan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat (Penggugat I + Penggugat II + Penggugat III + Penggugat IV + Penggugat V + Penggugat VI + Penggugat VII) sebesar

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Rp369.287.100,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah terhadap Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII), total keseluruhan sebesar Rp1.610.437,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk memberikan Surat Pengalaman Keterangan Bekerja dengan kriteria baik kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar denda sebesar upah terakhir Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi setiap bulannya sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat/Termohon Kasasi membayar hak-hak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi secara tunai;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2025 dan kontra memori memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan upah/gaji per bulan Penggugat I, II, III dan IV sejumlah Rp2.797.100,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan upah/gaji per bulan Penggugat V, VI dan VII masing-masing yaitu Rp2.735.830,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) (*vide* bukti P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan P-38) dan atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya, maka dalil Para Penggugat tersebut dinyatakan kebenarannya;
- Bahwa benar memperhatikan bukti P-12, Upah Minimum Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditetapkan Pemerintah Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.647.DKKTRANS.Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2025, tanggal 16 Desember 2024, atas besaran upah minimum kabupaten pada angka kesatu angka 03 Kabupaten Bengkulu Tengah yang besaran upah sebesar Rp2.816.835,35 (dua juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88E dalam Lampiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, menyatakan "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*";
- Bahwa oleh karena terbukti Tergugat melanggar ketentuan Pasal 88E dalam Lampiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, maka Tergugat diwajibkan membayar kepada Para Penggugat kekurangan upah dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Jabatan	Upah diterima (Rp)	UMK 2025 (Rp)	Selisih per Bulan (Rp)	Selisih 5 Bulan (Rp)	Terbilang
I	Anton	Security	2.797.100	2.816.835,35	19.735,75	98.676,75	sembilan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rano Sihontang						puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen
II	Sameri	Pemanen	2.797.100	2.816.835,35	19.735,75	98.676,75	sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen
III	Radiyanto	Security	2.797.100	2.816.835,35	19.735,75	98.676,75	sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen
IV	Anang Bastari	Security	2.797.100	2.816.835,35	19.735,75	98.676,75	sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen
V	Hasanal	Security	2.735.830	2.816.835,35	81.005,35	405.026,75	empat ratus lima ribu dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen
VI	Hoki Wahyudi	Security	2.735.830	2.816.835,35	81.005,35	405.026,75	empat ratus lima ribu dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen
VII	Mirto	Security	2.735.830	2.816.835,35	81.005,35	405.026,75	empat ratus lima ribu dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



	Jumlah					1.609.787,25	satu juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen;
--	--------	--	--	--	--	--------------	--

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menggunakan bukti T-8, T-9 dan T-10 adalah bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak didukung dengan saksi-saksi, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;
- Bahwa Para Penggugat meskipun atau *quod noon* dituduh melakukan pencurian buah sawit, namun tuduhan tersebut tidak didukung bukti adanya tertangkap tangan dan tuduhan pencurian buah sawit belum cukup bukti;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat belum cukup bukti untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Para Penggugat melakukan kesalahan mendesak;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat sudah saling melapor dan membantah sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diakhiri dan dinyatakan putus sejak 19 Mei 2025;
- Bahwa oleh karena Tergugat tetap berkehendak adanya PHK, maka berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi, dengan demikian PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Mei 2025, dinyatakan sah sepanjang dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 36 huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat mempunyai masa kerja masing-masing, yaitu:

Penggugat	Nama Para Penggugat	Masa Kerja
I	Anton Rano Sihontang	10 Tahun
		(sejak Juni 2014 sampai 19 Mei 2025, 10 Tahun 11 Bulan 19 Hari)
II	Sameri	7 Tahun
		(sejak 1 Agustus 2017 sampai 19 Mei 2025, 7 Tahun 9 Bulan 19 Hari)
III	Radiyanto	7 Tahun
		(sejak Mei 2018 sampai 19 Mei 2025, 7 Tahun 19 Hari)
IV	Anang Bastari	5 Tahun
		(sejak Januari 2020 sampai 19 Mei 2025, 5 Tahun 4 Bulan 19 hari)
V	Hasanal	7 Tahun
		(sejak Mei 2018 sampai 19 Mei 2025, 7 Tahun)
VI	Hoki Wahyudi	5 Tahun
		(sejak November 2019 sampai 19 Mei 2025, 5 Tahun 6 Bulan 19 hari)
VII	Mirto	2 Tahun
		(sejak Februari 2023 sampai 19 Mei 2025, 2 Tahun 3 Bulan 19 Hari)

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



- Bahwa benar upah/gaji Para Penggugat per bulan di bawah UMK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *juncto* ketentuan Pasal 88E dalam Lampiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, maka untuk perhitungan uang kompensasi PHK Para Penggugat adalah berdasarkan ketentuan UMK Bengkulu Tengah yaitu Rp2.816.835,35 (dua juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);
- Bahwa oleh karena itu perhitungan uang kompensasi PHK Para Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I nama Anton Rano Sihontang:

- Uang Pesangon:
 $1 \times 9 \times \text{Rp}2.816.835,35 = \text{Rp}25.351.518,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.816.835,35 = \text{Rp}11.267.341,00$
- Uang Penggantian Hak: $= \text{Rp} \underline{\hspace{1cm}} 0,00$
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat I $= \text{Rp}36.618.859,00$
(tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

2. Penggugat II nama Sameri:

- Uang Pesangon:
 $1 \times 8 \times \text{Rp}2.816.835,35 = \text{Rp}22.534.682,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}2.816.835,35 = \text{Rp} \underline{\hspace{1cm}} 8.450.506,00$
- Uang Penggantian Hak: $= \text{Rp} \underline{\hspace{1cm}} 0,00$
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat II $= \text{Rp}30.985.188,00$
(tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

3. Penggugat III nama Radiyanto:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



- Uang Pesangon:
 $1 \times 8 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp22.534.682,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp 8.450.506,00
- Uang Penggantian Hak: = Rp 0,00
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat III = Rp30.985.188,00
(tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Penggugat IV nama Anang Bastari:
- Uang Pesangon:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp16.901.012,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp 5.633.670,00
- Uang Penggantian Hak: = Rp 0,00
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat IV = Rp22.534.682,00
(dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Penggugat V nama Hasanah:
- Uang Pesangon:
 $1 \times 8 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp22.534.682,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp 8.450.506,00
- Uang Penggantian Hak: = Rp 0,00
- Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat V = Rp30.985.188,00
(tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Penggugat VI nama Hoki Wahyudi:
- Uang Pesangon:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp16.901.012,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.816.835,35$ = Rp 5.633.670,00
- Uang Penggantian Hak: = Rp 0,00



Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat VI = Rp22.534.682,00
(dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

7. Penggugat VII nama Mirto:

➤ Uang Pesangon:

1 x 3 x Rp2.816.835,35 = Rp8.450.506,00

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja: = Rp 0,00

➤ Uang Penggantian Hak: = Rp 0,00

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat VII = Rp8.450.506,00

(delapan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ANTON RANO SIHONTANG, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bgl., tanggal 26 November 2025, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANTON RANO SIHONTANG, 2. SAMERI, 3. RADIYANTO, 4. ANANG BASTARI, 5. HASANAL, 6. HOKI WAHYUDI, dan 7. MIRTO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bgl., tanggal 26 November 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Mei 2025;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp183.094.293,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - 3.1. Penggugat I nama Anton Rano Sihontang sejumlah Rp36.618.859,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 3.2. Penggugat II nama Sameri sejumlah Rp30.985.188,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - 3.3. Penggugat III nama Radiyanto sejumlah Rp30.985.188,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



- 3.4. Penggugat IV nama Anang Bastari sejumlah Rp22.534.682,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- 3.5. Penggugat V nama Hasanah sejumlah Rp30.985.188,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- 3.6. Penggugat VI nama Hoki Wahyudi sejumlah Rp22.534.682,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- 3.7. Penggugat VII nama Mirto sejumlah Rp8.450.506,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kekurangan upah tahun 2025 sejumlah Rp1.609.787,25 (satu juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen), dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - 4.1. Penggugat I nama Anton Rano Sihontang sejumlah Rp98.676,75 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);
 - 4.2. Penggugat II nama Sameri sejumlah Rp98.676,75 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);
 - 4.3. Penggugat III nama Radiyanto sejumlah Rp98.676,75 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);
 - 4.4. Penggugat IV nama Anang Bastari sejumlah Rp98.676,75 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);
 - 4.5. Penggugat V nama Hasanah sejumlah Rp405.026,75 (empat ratus lima ribu dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);
 - 4.6. Penggugat VI nama Hoki Wahyudi sejumlah Rp405.026,75 (empat ratus lima ribu dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026



sen);

4.7. Penggugat VII nama Mirto sejumlah Rp405.026,75 (empat ratus lima ribu dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp380.000,00</u>
Jumlah.....	Rp400.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP 19621220 198612 1001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2026